



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

ThS. Nguyễn Việt Sơn





Chương 5



QUAN HỆ PHÁP LUẬT



NỘI DUNG BÀI GIẢNG



- 1** Khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật
- 2** Phân loại quan hệ pháp luật
- 3** Thành phần quan hệ pháp luật
- 4** Sự kiện pháp lý



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

1. Khái niệm

Quan hệ pháp luật là những quan hệ xã hội chịu sự điều chỉnh của các quy phạm pháp luật tương ứng, từ đó làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đó và được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhà nước.





I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

1. Khái niệm

Ngoại lệ: Trong một số trường hợp không có QPPL điều chỉnh nhưng vẫn có thể hình thành quan hệ pháp luật.

=> Trong quan hệ dân sự, trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì có thể áp dụng tập quán, tương tự pháp luật, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự, án lệ, lẽ công bằng để điều chỉnh.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm

a.

Quan hệ pháp luật trước hết phải là quan hệ xã hội, luôn gắn liền với sự kiện pháp lý.

b.

Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có tính ý chí.

c.

Quan hệ pháp luật chịu sự điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật.

d.

Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm

a. Quan hệ pháp luật trước hết phải là quan hệ xã hội, luôn gắn liền với sự kiện pháp lý

- QHXXH chính là quan hệ giữa con người với nhau. Chỉ QHXXH nào có sự điều chỉnh của QPPL, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa các chủ thể tham gia quan hệ mới được xem là QHPL.

- Các quan hệ pháp luật chỉ xuất hiện, thay đổi hoặc chấm dứt khi có các sự kiện pháp lý.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm

b. Quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội có tính ý chí

- QHPL thể hiện ý chí của nhà nước thông qua việc xác định QHXXH cần điều chỉnh bằng pháp luật, quy định điều kiện, quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia vào QHPL đó.
- QHPL thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó, không trái với ý chí của nhà nước.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm

c. Quan hệ pháp luật chịu sự điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật

- QHPL xuất hiện trên cơ sở QPPL. QPPL là cơ sở pháp lý cho việc hình thành QHPL.
- Khi tham gia vào QHXXH được QPPL điều chỉnh, con người buộc phải điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với cách xử sự mà nhà nước đặt ra trong QPPL đó.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm

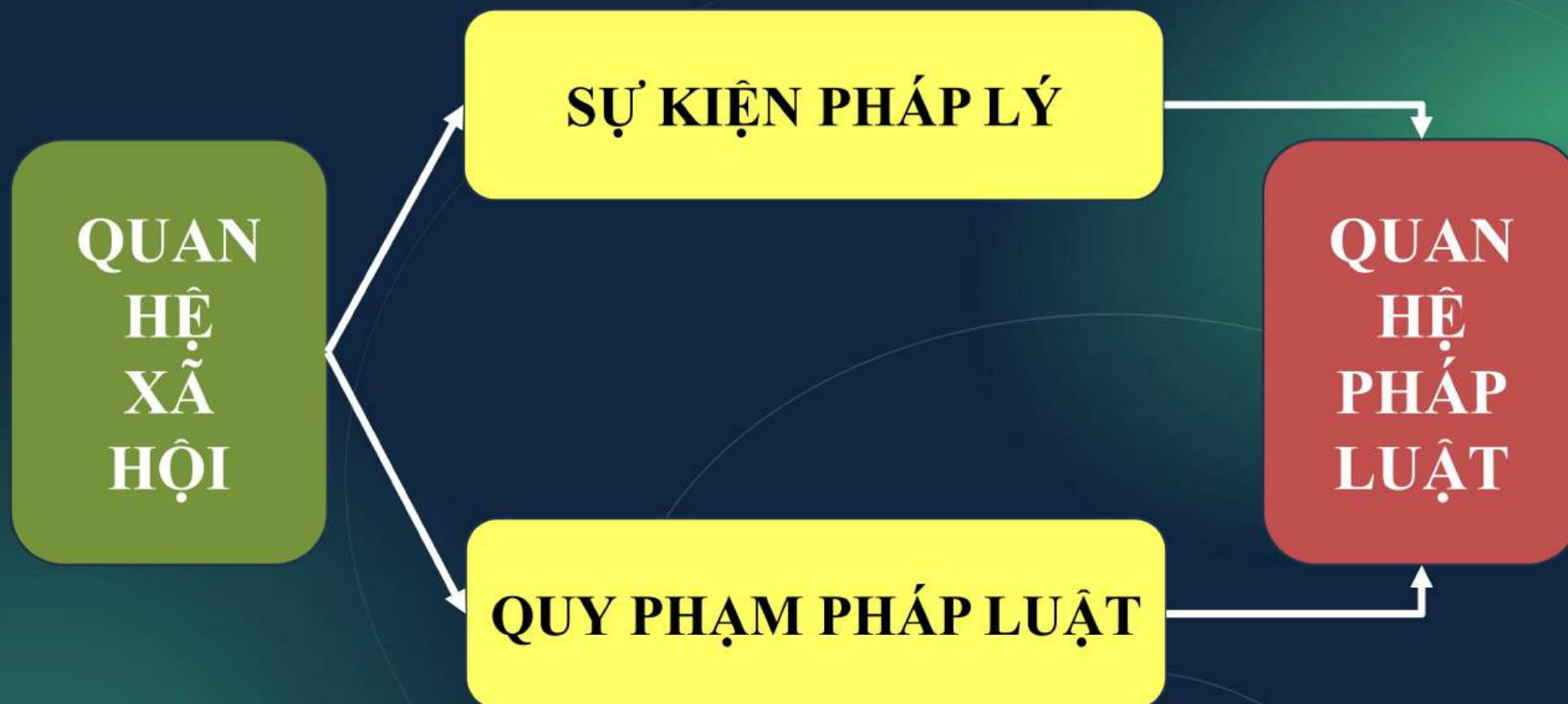
d. Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật có quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước đảm bảo thực hiện.

- Quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể tham gia QHPL được nhà nước quy định hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện.
- Giữa các quyền và nghĩa vụ này luôn có quan hệ hữu cơ với nhau. Quyền chủ thể của một bên phải tương ứng với nghĩa vụ pháp lý của bên kia và ngược lại.



I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

2. Đặc điểm





I. Khái niệm và đặc điểm của quan hệ pháp luật

3. Phân loại

Phân chia các ngành luật

- QHPL dân sự
- QHPL hình sự
- QHPL hành chính...

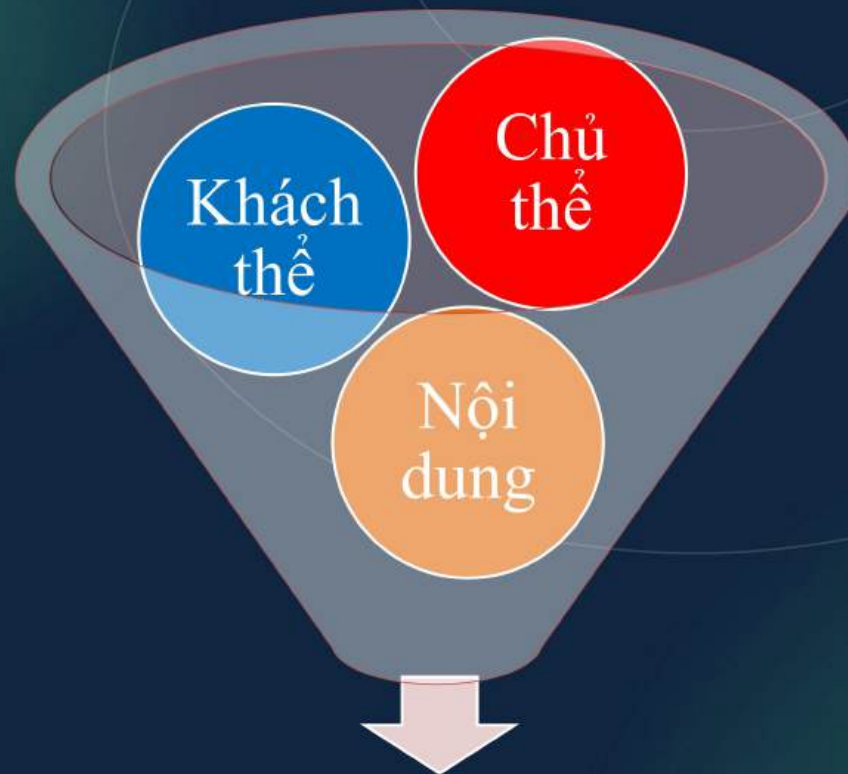
Tính chất của chủ thể QHPL

- QHPL công
- QHPL tư

Nội dung

- QHPL nội dung
- QHPL hình thức

II. Thành phần của quan hệ pháp luật



QUAN HỆ PHÁP LUẬT



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

Chủ thể quan hệ pháp luật là những cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia vào quan hệ pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện.

➤ **Cá nhân:**

- Công dân
- Người nước ngoài
- Người không quốc tịch

➤ **Tổ chức:**

- Pháp nhân
- Không có tư cách pháp nhân

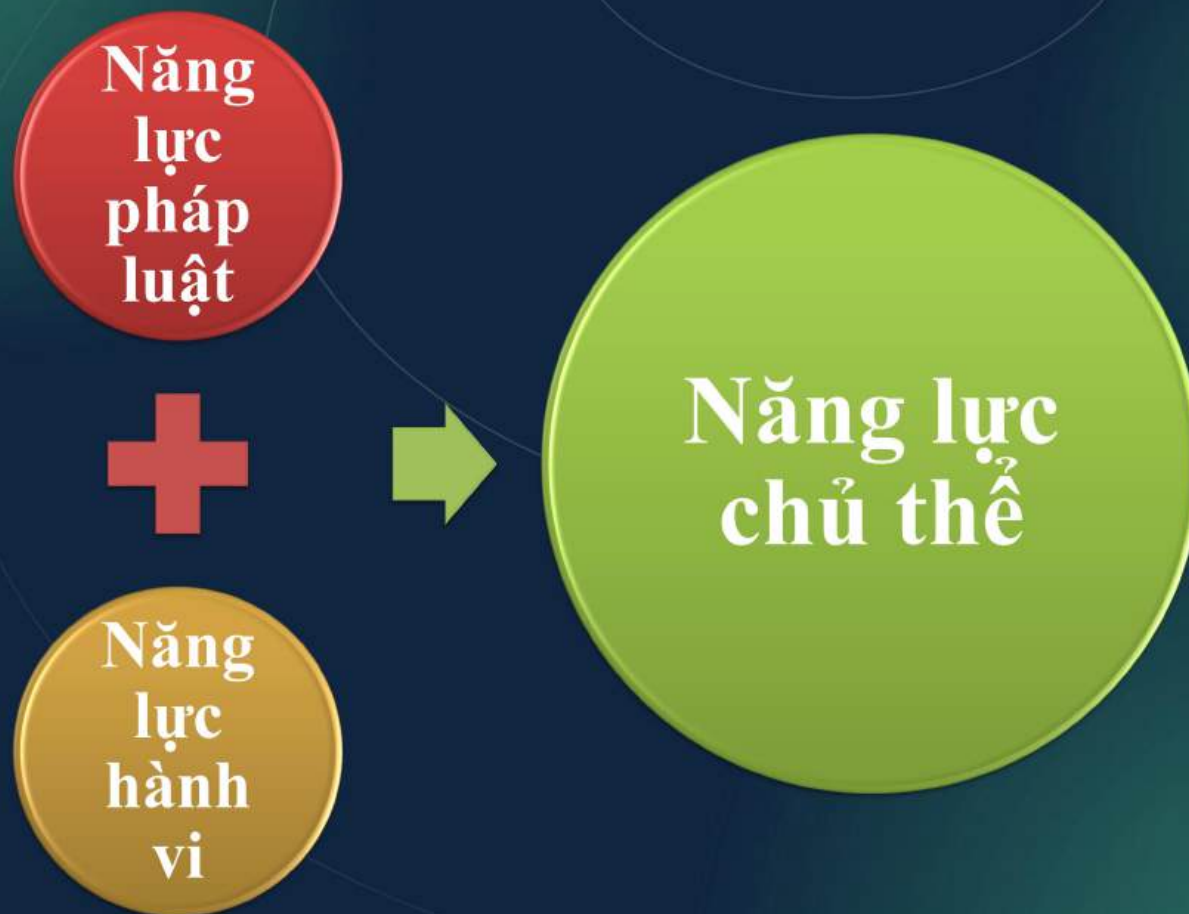
➤ **Nhà nước (chủ thể đặc biệt)**

➔ **Điều kiện để trở thành chủ thể QHPL: cá nhân, tổ chức phải đảm bảo năng lực chủ thể.**



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật





II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

Năng lực pháp luật

Là khả năng cá nhân, tổ chức có quyền, nghĩa vụ pháp lý do nhà nước quy định.

- NLPL cá nhân: xuất hiện khi sinh ra và mất đi khi người đó chết.
- NLPL tổ chức: xuất hiện từ thời điểm thành lập và tồn tại cho đến khi tổ chức chấm dứt hoạt động.

Năng lực hành vi

Là khả năng cá nhân, tổ chức bằng hành vi của mình tham gia vào các QHPL để thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật quy định.

- NLHV cá nhân: dựa vào 2 yếu tố là **tuổi; khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và tình trạng thể lực** của cá nhân đó.
- NLHV tổ chức: phát sinh cùng lúc với NLPL của tổ chức.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ **Một số lưu ý:**

- Năng lực pháp luật là điều kiện cần, năng lực hành vi là điều kiện đủ để cá nhân, tổ chức trở thành chủ thể của QHPL.
- Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi. Chủ thể của QHPL có thể có năng lực pháp luật mà không có năng lực hành vi, nhưng không thể có năng lực hành vi mà không có năng lực pháp luật.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ **Một số lưu ý:**

- Năng lực pháp luật của cá nhân mở rộng dần theo năng lực hành vi của họ.
- Nếu chủ thể có năng lực pháp luật mà không có hoặc mất năng lực hành vi hay bị Nhà nước hạn chế năng lực hành vi thì họ không thể tham gia một cách tích cực vào các QHPL.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ **Một số lưu ý:**

- Năng lực pháp luật và năng lực hành vi đều được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật.
- Năng lực pháp luật và năng lực hành vi không phải là thuộc tính tự nhiên mà là thuộc tính pháp lý của chủ thể.
- Đối với các quốc gia khác nhau, hoặc trong mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau ở mỗi nhà nước, năng lực chủ thể của cá nhân, tổ chức được quy định khác nhau.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ CÁ NHÂN:

- Năng lực pháp luật của cá nhân: Phát sinh từ khi người đó được sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.
- Năng lực hành vi của cá nhân phát sinh khi đáp ứng được những yếu tố cơ bản như: độ tuổi, khả năng nhận thức và điều khiển hành vi; khả năng thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi; điều kiện khác.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ CÁ NHÂN:

Năng lực hành vi của cá nhân chấm dứt:

- + Khi cá nhân không còn tự mình xác lập và thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp lý cũng như độc lập chịu trách nhiệm về những hành vi của mình được nữa.
- + Khi cá nhân chết.
- + Khi mất khả năng nhận thức.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ PHÁP NHÂN:

- Là tổ chức được thành lập một cách hợp pháp.
- Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
- Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
- Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ PHÁP NHÂN:

- Năng lực pháp luật của pháp nhân: phát sinh từ thời điểm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập.
- Đối với các pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cấp giấy phép hoạt động.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

1. Chủ thể quan hệ pháp luật

⇒ PHÁP NHÂN:

- Năng lực hành vi của pháp nhân: phát sinh cùng thời điểm với năng lực pháp luật của pháp nhân.
- Năng lực hành vi của pháp nhân được thể hiện thông qua hành vi của người đại diện.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

2. Khách thể quan hệ pháp luật

Khách thể của quan hệ pháp luật là những lợi ích vật chất, tinh thần và những lợi ích xã hội khác mà các chủ thể mong muốn đạt được khi tham gia các quan hệ pháp luật

- **Lợi ích vật chất**
- **Lợi ích tinh thần**
- **Lợi ích xã hội khác**

Là động lực thúc đẩy chủ thể tham gia các QHPL.

➔ Xác định khách thể của QHPL đảm bảo cho các bên tham gia thực hiện đúng đắn các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

3. Nội dung quan hệ pháp luật

Nội dung của quan hệ pháp luật là tổng thể các quyền và nghĩa vụ pháp lý của chủ thể tham gia quan hệ pháp luật.

Quyền pháp lý

Nghĩa vụ pháp lý



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

3. Nội dung quan hệ pháp luật

Quyền pháp lý:

Là khả năng của chủ thể được lựa chọn cách xử sự trong giới hạn pháp luật cho phép, nhằm đạt được mục đích đề ra và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chủ thể có khả năng lựa chọn những xử sự theo cách thức mà PL cho phép.
- Chủ thể có khả năng yêu cầu chủ thể bên kia thực hiện nghĩa vụ tương ứng để tôn trọng việc thực hiện quyền của mình.
- Chủ thể được yêu cầu cơ quan NN có thẩm quyền bảo vệ quyền của mình khi bị chủ thể bên kia vi phạm.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

3. Nội dung quan hệ pháp luật

Nghĩa vụ pháp lý:

Là cách xử sự mà pháp luật bắt buộc chủ thể phải tiến hành nhằm đáp ứng việc thực hiện quyền của chủ thể khác.

- Chủ thể phải thực hiện một số hành vi nhất định.
- Chủ thể phải tự kiểm chế, không được thực hiện một số hành vi nhất định.
- Chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý khi không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của mình.



II. Thành phần của quan hệ pháp luật

3. Nội dung quan hệ pháp luật

Quyền pháp lý



Nghĩa vụ pháp lý

- Có mối quan hệ mật thiết, thường có tính tương ứng với nhau: quyền của chủ thể này là nghĩa vụ của chủ thể kia và ngược lại.

- Có quyền và nghĩa vụ mà chủ thể có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay, nhưng cũng có những quyền và nghĩa vụ chủ thể không thể ủy quyền.



III. Sự kiện pháp lý

1. Khái niệm

Sự kiện pháp lý là những sự kiện xảy ra trong thực tế mà sự xuất hiện hay mất đi của những sự kiện này được quy phạm pháp luật gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật nhất định.

Những điều kiện,
hoàn cảnh,
tình huống của
đời sống thực tế

Được quy định trong quy phạm pháp luật.

Việc xuất hiện hay biến mất của nó gắn với việc làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật.



III. Sự kiện pháp lý

1. Khái niệm

Đặc điểm:

- Sự kiện phải được thể hiện trên thực tế dưới dạng hành vi hoặc những sự kiện nằm ngoài ý chí của con người nhưng để lại hậu quả thực tiễn với các chủ thể tham gia quan hệ đó.
- Sự kiện đó được đề cập trong phần giả định của các QPPL và khi nó xảy ra thì sẽ làm cho quy tắc xử sự nêu trong phần quy định của quy phạm phát sinh hiệu lực.
- Khi sự kiện đó xảy ra thì sẽ gây ra những hậu quả pháp lý nhất định.



III. Sự kiện pháp lý

2. Phân loại

Nội dung	Sự kiện pháp lý	Sự kiện thông thường
Khái niệm	Là những điều kiện, hoàn cảnh, tình huống được dự liệu trong QPPL khi chúng diễn ra trong thực tiễn đời sống.	Là những điều kiện hoàn cảnh xảy ra trong đời sống không làm phát sinh những hậu quả pháp lý nhất định.
Bản chất	Chỉ sự kiện gây ra hậu quả pháp lý cho chủ thể mới là SKPL	Không làm phát sinh hậu quả pháp lý
Sự điều chỉnh	Do pháp luật điều chỉnh và có quy định cụ thể	Không được pháp luật điều chỉnh
Đối tượng điều chỉnh	Là các QHPL	Là các QHXXH thông thường diễn ra trong cuộc sống hằng ngày
Ví dụ	Đăng ký kết hôn, lập di chúc, hợp đồng,...	Đi học, lì xì, yêu đương,...



III. Sự kiện pháp lý

2. Phân loại

- Dựa vào tiêu chuẩn ý chí (mối quan hệ với những sự kiện xảy ra đối với ý chí của các chủ thể tham gia QHPL), có 2 loại:

+ **Sự biến pháp lý:** là những sự kiện pháp lý xảy ra trong tự nhiên hoặc trong xã hội, không phụ thuộc vào ý chí của con người, nhưng cũng làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt QHPL (Vd: cái chết tự nhiên của con người; các hiện tượng tự nhiên như thiên tai, dịch họa...)

+ **Hành vi pháp lý:** là những sự việc xảy ra theo ý chí của con người.

- ◆ Hành vi hành động và hành vi không hành động.
- ◆ Hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp...



III. Sự kiện pháp lý

2. Phân loại

- Căn cứ vào tác động của sự kiện pháp lý với QHPL (hậu quả pháp lý), có 3 loại:
 - + **Sự kiện pháp lý làm phát sinh QHPL** (Vd: việc kết hôn dẫn đến hình thành quan hệ hôn nhân).
 - + **Sự kiện pháp lý làm thay đổi QHPL** (Vd: sáp nhập doanh nghiệp A và B, tạo thành một chủ thể QHPL khác).
 - + **Sự kiện pháp lý làm chấm dứt QHPL** (Vd: sự kiện 1 người chết làm chấm dứt quan hệ hôn nhân gia đình, quan hệ xã hội, quan hệ lao động... của người đó).



III. Sự kiện pháp lý

2. Phân loại

- Căn cứ vào số lượng sự kiện thực tế tạo thành sự kiện pháp lý, có 02 loại:

+ **Sự kiện pháp lý giản đơn:** là sự kiện chỉ bao gồm một sự kiện thực tế mà pháp luật gắn sự kiện thực tế này với việc làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật.

+ **Sự kiện pháp lý phức tạp:** là sự kiện bao gồm nhiều sự kiện thực tế mà nếu thiếu đi một trong các sự kiện cấu thành tập hợp đó thì quan hệ pháp luật không thể phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt.



ÔN TẬP:

1. Trình bày khái niệm về quan hệ pháp luật, qua đó phân biệt quan hệ pháp luật với các quan hệ xã hội thông thường khác?
2. Trình bày các khái niệm về năng lực chủ thể, năng lực pháp luật, năng lực hành vi của chủ thể, qua đó hãy xác định năng lực chủ thể của cá nhân hoặc tổ chức trong các quan hệ pháp luật?
3. Trình bày về nội dung của quan hệ pháp luật?
4. Sự kiện pháp lý là gì? Phân biệt sự biến pháp lý và hành vi pháp lý.



Bài tập:

Các nhận định sau đúng hay sai? Tại sao?

1. Các quan hệ pháp luật xuất hiện do ý chí cá nhân.
2. Nội dung của quan hệ pháp luật đồng nhất với năng lực pháp luật vì nó bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý.
3. Năng lực pháp luật của cá nhân chỉ xuất hiện khi người đó được sinh ra.
4. Đối với cá nhân, năng lực hành vi gắn với sự phát triển của mỗi người và do cá nhân tự quy định.
5. Người nghiện ma túy là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
6. Cá nhân có năng lực hành vi thì cũng có năng lực pháp luật.
7. Người từ đủ 18 tuổi trở lên là chủ thể của mọi quan hệ pháp luật.



THANK YOU

www.courses.uit.edu.vn
sonnv@uit.edu.vn

“

“Nơi không có quyền lực cộng đồng thì không có pháp luật, nơi không có pháp luật thì không có gì gọi là công bằng”

Oliver Wendell Holmes (Mỹ)